TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp *Rol N°2.093-2025*

Santiago, trece de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 1.058, reclama el Partido Demócrata Cristiano, representado por su presidente don Alberto Undurraga Vicuña, contra la Resolución N°G14986, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta general de ingresos y gastos electorales del partido por sus candidaturas a consejero regional en las elecciones de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, mantuvo las observaciones N°2 y N°17 del oficio de observaciones, sin rechazar gasto alguno, y desestimó la solicitud de reembolso. El mismo escrito reclama contra las resoluciones que se pronunciaron sobre las cuentas del partido por sus candidaturas a gobernador regional, alcalde y concejal (Roles N°2.092, N°1.794 y N°2.091-2025). Pide que se dejen sin efecto las observaciones y se aprueben los gastos observados. El Servicio Electoral, a foja 1.435 (TCE), solicita el rechazo de la reclamación;

2°) Que, la observación N°17 recae en un aporte de $1.500.000 que el partido transfirió, por el Sistema de Recepción de Aportes del Servicio Electoral, a un candidato a consejero regional del Partido Demócratas Chile, y que declaró entre sus donaciones a candidaturas (foja 734). El Servicio Electoral la mantuvo porque un aporte a la candidatura de otro partido no es gasto electoral del partido que lo hace, pues los gastos del artículo 2 de la Ley N°19.884 son los destinados a promover las propias candidaturas, y porque el artículo 66 de la Resolución G N°200, de 2024, del Servicio Electoral, prohíbe los aportes entre partidos; derivó los antecedentes a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral, sin rechazar el gasto ni ordenar devolución (foja 1.053).

3°) Que, la observación N°2 es de carácter general y se formuló en los mismos términos en las cuatro cuentas del partido: con los antecedentes que obran en su poder conforme al artículo 53 de la Ley N°19.884, el Servicio Electoral detectó ocho documentos tributarios emitidos al partido que no encontró registrados en ninguna de ellas —las boletas de honorarios N°127 de don Guillermo Ramos Sandoval y N°40 y N°44 de don Adolfo Sandoval Salinas, y las

facturas N°911 de doña Rosa Zapata Huentupil, N°2086 de don Sergio Canihuante Bugueño, N°561 de Inversiones y Radiodifusión Regional Sergio Canihuante, N°570 de Asesorías y Producciones Carlos Sarmiento Montes Telecomunicaciones y N°1018 de SC Comunicaciones Ltda.—, sin rechazar gasto alguno y derivando los antecedentes a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral (foja 1.052). Respecto de la boleta N°127, el partido acredita que declaró en su cuenta de alcaldes una boleta del mismo prestador y por el mismo monto bajo el folio N°128 y que, según el registro del Servicio de Impuestos Internos, la N°128 está anulada y la N°127 vigente (fojas 1.073, 1.074 y 1.076), de modo que se trata de un error de folio y el gasto está rendido; y respecto de la factura N°911, acredita que fue rendida en los gastos menores de su cuenta de concejales (Formulario N°108, foja 1.077). Respecto de las boletas de don Adolfo Sandoval Salinas, el partido sostiene que fueron mal emitidas y que la válida es la N°45, declarada en su cuenta de concejales (Rol N°2.091-2025, foja 145); según el mismo registro, la N°44 figura «observada por el receptor», esto es, objetada por el propio partido ante el Servicio de Impuestos Internos (foja 1.074), lo que acredita que no la reconoce como gasto suyo. En esas tres partes la observación se levanta. En cambio, la boleta N°40 permanece vigente, sin que haya sido anulada, objetada ni rendida (foja 1.074); y respecto de las cuatro facturas restantes, emitidas al partido por radioemisoras y productoras durante la campaña, el partido se limita a afirmar que no corresponden a gastos suyos, pero no consta que las haya reclamado ante el Servicio de Impuestos Internos, como puede hacerlo con los documentos que no acepta, ni acompaña otro antecedente que desvirtúe el hallazgo, pues el libro de compras sólo prueba que no las registró. Frente a documentos tributarios emitidos a su nombre que el Servicio Electoral detecta en ejercicio del artículo 53, corresponde al partido explicarlos con antecedentes verificables —rindiéndolos o mostrando que los rechazó o que fueron anulados—, lo que aquí no ocurre, de modo que en esa parte la observación se mantiene, sin que ello altere la aprobación de la cuenta;

4°) Que, en cuanto al reembolso, el partido solicitó $25.706.009 por documentos pendientes de pago y la resolución

determinó que el monto máximo reembolsable es $0, porque el anticipo fiscal recibido conforme al artículo 15 de la Ley N°19.884, de $354.171.002, supera el máximo que resulta de aplicar a los votos obtenidos el guarismo del artículo 17 de la misma ley, fijado por el artículo cuarto transitorio de la Ley N°21.693 en un centésimo de unidad de fomento por sufragio, de $254.483.472 (foja 1.054). Nada de lo resuelto altera ese cálculo, de modo que no procede reembolso; y

5°) Que, mantenida la observación N°17 y mantenida en parte la N°2, ninguna de las cuales tiene gasto asociado, la cuenta sigue aprobada con observaciones, sin gastos rechazados ni devolución.

Por estas consideraciones, ***se acoge parcialmente la reclamación deducida*** a foja 1.058 por el Partido Demócrata Cristiano contra la Resolución N°G14986, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, sólo en cuanto se levanta la observación N°2 respecto de la boleta de honorarios N°127 de don Guillermo Ramos Sandoval, de la boleta de honorarios N°44 de don Adolfo Sandoval Salinas y de la factura N°911 de doña Rosa Zapata Huentupil; y se la rechaza en lo demás, manteniéndose la observación N°17, la observación N°2 respecto de los demás documentos y la desestimación del reembolso.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°2.093-2025.-

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 13/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 13/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 13/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Mauricio Alonso Silva Cancino, quien presidió (S), don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°2093-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 13/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 13 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 13/10/2026

5B0DBD91-EC7F-41C3-8D95-2C49CCC49992

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.